

PengyouCo

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros

Siège social : 51, rue de Seine, 75006 Paris

(la « **Société** »)

--ooOoo--

ACTE CONSTITUTIF

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Gérard Lebrun, né le 2 octobre 1938 à Paris (16^{ème}), de nationalité française, demeurant [REDACTED]
[REDACTED]

ci-après l'« **Associé** »

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée PengyouCo, qu'il a décidé de constituer, et a désigné le premier président de ladite société.

I. STATUTS

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE – SIEGE SOCIAL – DUREE EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 – FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée. La Société peut cependant procéder aux offres mentionnées à l'article L. 227-2 du code de commerce.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- la conception, le développement et l'édition de logiciels, sites Internet, applications ou plus généralement de programmes informatiques, numériques ou digitaux ;
- la conception, le développement et l'entraînement de tous modèles d'intelligence artificielle, d'algorithmes, et de technologies associées ;
- l'exploitation commerciale, la maintenance, et l'intégration de tous logiciels, de tous modèles d'intelligence artificielle et de tous programmes ou matériels informatiques ;
- la réalisation de prestations de services de formation, conseil et ressources humaines à destination des particuliers ou des entreprises en lien direct ou indirect avec les logiciels développés par la Société ;
- la réalisation de projets de recherche et de développement liés à l'informatique ;
- l'activité de collecte, de traitement, d'exploitation, d'hébergement et de commercialisation de données et de tout système informatique ;
- l'achat et la vente d'espaces publicitaires ;
- la conception, l'édition, la production, l'exploitation, la distribution, la commercialisation et la diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs ;
- la création, l'acquisition, l'exploitation, le transfert, et/ou la concession de licences (en qualité de concédant ou de concédé) de tout brevet, savoir-faire et plus généralement de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle concernant ces activités ;
- la conception et la rédaction d'ouvrages et de publications relatives à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ; la préparation et l'organisation de colloques, séminaires, conférences se rattachant à l'objet visé ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de prise de participations, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

- plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant, directement ou indirectement à l'objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

La Société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les opérations rentrant dans son objet.

La Société peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

PengyouCo

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est sis :

51 rue de Seine – 75006 Paris

Il peut être transféré en tout endroit en France Métropolitaine par décision du président de la Société (le « **Président** ») qui est autorisé à modifier corrélativement les Statuts. Le siège social peut également être transféré en tout lieu par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf décision de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception à ce qui précède, le premier exercice social commencera à courir à compter du jour de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2026.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix mille euros (10.000 €).

Il est divisé en 1.000.000 d'actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, intégralement libérées, dont :

- 33.500 actions ordinaires, et
- 966.500 actions de préférence de catégorie SP (les « **Actions SP** »).

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti, dans les conditions prévues par la loi, sur rapport du Président, par décision de la collectivité des associés, dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts.

Augmentation de capital - Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités. La collectivité des associés peut déléguer au Président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission de toutes ou d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation, de réaliser toute opération de réduction ou d'amortissement du capital et de procéder à la modification corrélative des Statuts. Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions et titres émis par la Société. Ce droit est régi par les dispositions de la loi. Ce droit peut être supprimé par les associés dans les conditions prévues par la loi. Les associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux conditions prévues par les Statuts.

Réduction de capital - Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision collective des associés, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de toute augmentation du capital de la Société en numéraire, chaque souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat du quart au moins du montant nominal des actions souscrites et de la totalité de la prime d'émission (s'il y en a une), le solde devant être libéré sur appel de fonds du Président dans un délai maximum de cinq (5) ans.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Toutes les actions revêtent obligatoirement la forme nominative. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur un compte individuel tenu par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ; tout mouvement de titres devant être inscrit sur un registre dénommé « registre des mouvements de titres » tenu chronologiquement à cet effet par la Société.

A la demande de tout associé, une attestation d'inscription en compte lui est délivrée par la Société. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 11 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix du mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à une action appartient à l'usufruitier dans les décisions concernant l'affectation des bénéfices et au nu-propiétaire dans les autres cas sauf répartition différente de l'exercice du droit de vote décidée entre eux et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société.

ARTICLE 12 – TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres.

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

13.1. Droits et obligations attachés à toutes les actions

Sous réserve des droits particuliers attachés aux Actions SP :

- chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, sous réserve des stipulations de tout acte extrastatutaire conclu entre des associés représentant ensemble plus de 50% du capital de la Société en présence de la Société (un « **Acte Extrastatutaire** »), à une fraction proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente,
- chaque action donne droit à la représentation dans les décisions collectives des associés dans les conditions légales et statutaires, et
- chaque action donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations de la collectivité des associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission.

La propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux Statuts et aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires de la même catégorie.

13.2. Caractéristiques des Actions SP

13.2.1. Droits particuliers attachés aux Actions SP

Chaque Action SP bénéficie, en complément des droits attachés aux actions ordinaires, des droits particuliers suivants :

- (i) chaque Action SP donne droit à dix (10) droits de vote à l'occasion de toute décision collective des associés ;
- (ii) à l'exception (a) du premier transfert par son titulaire à la suite de la constitution de la Société, (b) de tout transfert à toute personne exerçant des fonctions opérationnelles au sein de la Société ou de ses filiales et détenant d'ores et déjà une ou plusieurs Action(s) SP, et (c) de tout transfert par son titulaire à l'un de ses Affiliés, chaque Action SP sera automatiquement convertie en une action ordinaire en cas de transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de ladite Action SP par son titulaire, perdant ainsi tous les droits de vote spécifiques qui y sont attachés avec effet à la date de réalisation dudit transfert, étant précisé que, pour les besoins des présents statuts, (x) le terme « Affilié » désigne, pour une personne donnée, toute personne contrôlée par, contrôlant ou sous contrôle commun avec ladite personne, le terme « contrôle » s'entendant au sens de l'article L. 233-3 I 1° du code de commerce, et (y) dans l'hypothèse où un Affilié à qui un titulaire d'Actions SP aurait transféré une ou plusieurs Action(s) SP cesserait de constituer un « Affilié » dudit titulaire, la(es)dite(s) Action(s) SP serai(en)t automatiquement convertie(s) en action(s) ordinaire(s) ;
- (iii) chaque Action SP sera automatiquement convertie en une action ordinaire en cas de cessation par son titulaire et tous Affiliés du titulaire de toutes fonctions opérationnelles au sein de la Société ou de ses filiales, que ce soit en qualité de dirigeant ou salarié, perdant ainsi tous les droits de vote spécifiques qui y sont attachés avec effet à la date de cessation desdites fonctions ;
- (iv) chaque Action SP sera automatiquement convertie en une action ordinaire sur décision en ce sens de l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions SP statuant dans les conditions visées à l'article 13.2.2 ci-dessous ;
- (v) chaque Action SP pourra être librement et à tout moment convertie, sur simple demande écrite de son titulaire adressée au Président, en une action ordinaire, le Président ayant tout pouvoir pour constater ladite conversion et apporter aux Statuts les modifications corrélatives ;
- (vi) en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport, ou d'attribution gratuite d'actions, les actions nouvelles attribuées aux titulaires d'Actions SP existantes au titre des Actions SP qu'ils détiennent seront des Actions SP, sauf décision différente de la collectivité des associés prise en accord avec l'assemblée spéciale des titulaires d'Actions SP ;
- (vii) en cas de regroupement ou division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions nouvelles attribuées aux titulaires d'Actions SP existantes au titre des Actions SP qu'ils détiennent seront des Actions SP ;
- (viii) les droits particuliers attachés aux Actions SP sont créés de façon permanente tant qu'il existera des Actions SP ; et
- (ix) les Actions SP détenues par un associé feront l'objet d'une mention spéciale dans le compte individuel dudit associé détenu par la Société.

Les rapports devant être établis dans le cadre de la constatation de la conversion de toute Action SP par le Président et par les commissaires aux comptes de la Société en application des articles R. 228-18 et R. 228-20 du Code de commerce seront mis à la disposition des associés au siège social à compter de la convocation de l'assemblée générale annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

13.2.2. Assemblées spéciales des titulaires d'Actions SP

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce, les droits particuliers attachés aux Actions SP ne pourront être modifiés en tout ou partie que par décision collective des associés, après approbation par l'assemblée spéciale des associés titulaires d'Actions SP statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des Actions SP détenues par les associés présents ou représentés, étant précisé que les associés titulaires d'Actions SP peuvent également s'exprimer dans un acte sous seing privé signé par tous les associés titulaires d'Actions SP.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 – ORGANISATION GENERALE

Le Président exerce, le cas échéant avec le(s) directeur(s) général(aux), la direction générale de la Société.

ARTICLE 15 – DIRECTION GENERALE – REPRESENTATION DE LA SOCIETE

15.1. Direction générale - Président de la Société – Directeurs généraux

(a) Président de la Société - Le Président, au sens des dispositions du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée, assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société, dans les conditions prévues par les Statuts.

(b) Directeurs généraux - Un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts, pour assister le Président dans sa mission de direction générale de la Société. La ou les personnes ainsi désignées portent alors le titre, au choix de la collectivité des associés, de directeur général ou de directeur général délégué. Pour les besoins des Statuts, un directeur général, délégué ou non, est désigné indifféremment « directeur général ».

(c) Nomination – Durée des fonctions du Président de la Société et des directeurs généraux - Le Président, personne physique ou morale, est nommé par la collectivité des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts, qui détermine la durée de son mandat de Président ; à défaut il est désigné pour une durée indéterminée.

Le mandat du Président peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le Président est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts, peut nommer tout directeur général.

Elle fixe la durée du mandat, qui coïncide avec celle du Président qu'il assiste, et qui peut toujours être renouvelé. Si aucune décision de renouvellement, de révocation ou de remplacement n'est prise, le directeur général est réputé avoir été réélu pour la durée de son mandat venant à expiration.

(d) Terme des fonctions de Président et de directeur général – Révocation - Le Président et tout directeur général sont révocables à tout moment, *ad nutum*, sans préavis par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts. Toutefois, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

En cas de cessation des fonctions du Président, le ou les directeurs généraux restent en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

La révocation des fonctions de Président et de directeur général ne met pas fin au contrat de travail conclu le cas échéant par l'intéressé avec la Société.

Leurs fonctions prennent également fin par la démission (sous réserve d'un préavis de 2 mois qui peut être raccourci ou supprimé par l'organe prenant acte de la démission), l'interdiction de gérer une société, et (i) s'agissant des personnes physiques, par le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant des personnes morales, le terme, la dissolution ou la mise en liquidation judiciaire.

(e) Rémunération - Contrat de travail - Sous réserve des stipulations de tout Acte Extrastatutaire, la rémunération éventuelle du Président et des directeurs généraux est fixée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts.

Cette rémunération éventuelle est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ces derniers peuvent bénéficier le cas échéant. Ils peuvent conclure avec la Société un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

15.2. Pouvoir de représentation

(a) Pouvoir de représentation du Président - La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les Statuts attribuent expressément aux associés, et des stipulations de tout Acte Extrastatutaire.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des Statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

(b) Pouvoir de représentation des directeurs généraux - Les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour représenter et engager la Société vis-à-vis des tiers, dans les conditions prévues à l'article 15.2(a) ci-dessus, sous réserve des limitations de ce pouvoir que la collectivité des associés peut imposer aux directeurs généraux et qui sont valables dans l'ordre interne et sous réserve des stipulations de tout Acte Extrastatutaire.

(c) Délégation - Le Président ou tout directeur général peut déléguer par écrit une partie des pouvoirs lui appartenant de par la loi ou les Statuts à une ou plusieurs personnes employées ou non par la Société et ayant ou non des liens contractuels avec celle-ci. En outre, conformément aux dispositions de l'article 706-43 du code de procédure pénale, le Président ou tout directeur général peut valablement déléguer à toute personne de son choix le pouvoir de représenter la Société dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre de celle-ci.

ARTICLE 16 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

16.1 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions de majorité prévues à l'article 21 ci-après à l'occasion de la présentation aux associés des comptes annuels.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président ou les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

- 16.2 Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de l'associé unique des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la Société et l'un de ses dirigeants ou son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
- 16.3 Les stipulations des articles 16.1 et 16.2 ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.
- 16.4 Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 17 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Lorsqu'il a été constitué un comité social et économique dont les attributions sont celles du comité social et économique d'une entreprise d'au moins 50 salariés, les membres de la délégation du personnel de ce comité désignés conformément aux dispositions du code du travail, exercent les droits prévus aux articles L. 2312-72 et suivants dudit code auprès du Président.

ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés, statuant aux conditions de majorité prévues à l'article 21 des Statuts, peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions légales d'éligibilité pour exercer le contrôle de la Société. Cette désignation devient obligatoire lorsque la Société remplit les conditions déterminées par la loi. Lorsque des commissaires aux comptes sont nommés, le contrôle de la Société est exercé dans les conditions fixées par la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 – DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes (sans préjudice de tout Acte Extrastatutaire) :

- augmentation, réduction ou amortissement du capital social,
- fusion, scission, apport partiel d'actif, sauf dispense de la loi,
- dissolution et prorogation de la Société,
- approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, affectation des résultats,
- nomination des commissaires aux comptes,
- transformation de la Société en société d'une autre forme,
- nomination, renouvellement, révocation et rémunération du Président et des directeurs généraux,

- modification des Statuts, à l'exception de celle résultant d'un transfert de siège social décidé par le Président conformément à l'article 4, et
- toute autre décision relevant de la compétence des associés conformément aux Statuts ou à la loi.

ARTICLE 20 – PERIODICITE DES CONSULTATIONS

La collectivité des associés doit prendre une décision au moins une fois par an pour approuver les comptes de l'exercice écoulé. Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 21 – COMPETENCE – MAJORITE – QUORUM

- 21.1. L'unanimité des associés est requise pour les décisions pour lesquelles la loi l'impose.
- 21.2. Décisions ordinaires - En cas de décisions collectives autres que celles visées à l'article 21.1 et n'entraînant pas modification des Statuts, lesdites décisions devront être prises (i) à la majorité simple des voix exprimées par les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance lorsqu'elles sont prises en assemblée et (ii) à la majorité simple des voix de tous les associés lorsqu'elles sont prises par consultation écrite.
- 21.3. Décisions extraordinaires - En cas de décisions collectives autres que celles visées à l'article 21.1 et entraînant modification des Statuts, lesdites décisions devront être prises (i) à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance lorsqu'elles sont prises en assemblée et (ii) à la majorité des deux tiers des voix de tous les associés lorsqu'elles sont prises par consultation écrite.
- 21.4. Quorum – L'ensemble des décisions collectives des associés ne sont valablement adoptées que si les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance ou ayant répondu en cas de consultation écrite possèdent au moins 50 % des droits de vote sur première convocation et au moins 20% des droits de vote sur deuxième convocation.

ARTICLE 22 – MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président ou d'un ou plusieurs associés détenant ensemble au moins le tiers (1/3) du capital social. En cas de carence du Président, les commissaires aux comptes, s'il en existe, ou un mandataire de justice peuvent également convoquer la collectivité des associés dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Les décisions des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite. Les décisions peuvent également résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

22.1 Assemblées d'associés

La convocation des assemblées générales est faite par tout procédé de communication écrite (lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, ou courrier électronique), et adressée à chacun des associés huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée.

L'assemblée peut toutefois se tenir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

La convocation devra mentionner le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence ; celle-ci dûment émargée par les associés présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président de séance.

Tout associé personne physique peut se faire représenter par un autre associé et tout associé personne morale par toute personne de son choix dûment habilitée. Tout associé peut voter à distance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Pour être pris en compte, les formulaires de vote à distance devront parvenir à la Société au plus tard deux (2) jours avant la réunion de l'assemblée.

Tout associé pourra participer et voter à l'assemblée par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, notamment téléphonique, permettant son identification et sa participation effective.

22.2 Consultation écrite

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, l'ordre du jour et le texte des résolutions proposées est adressé par l'initiateur de la consultation à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique.

Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours suivant la réception du texte des résolutions proposées pour adresser à l'initiateur de la consultation leur acceptation ou leur refus également par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger de l'initiateur de la consultation toutes explications complémentaires.

Le présent article ne sera applicable qu'en cas de pluralité d'associés.

22.3 Décisions résultant d'un acte sous seing privé signé par tous les associés

Les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Dans ce cas, le Président devra préalablement aux décisions et ce, dans un délai raisonnable, communiquer tous documents nécessaires à la bonne information des associés afin de leur permettre de prendre toutes décisions adéquates en toute connaissance de cause.

22.4 Procès-verbaux

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et retranscrits sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées dans les conditions prévues pour les procès-verbaux des assemblées d'associé de sociétés anonymes.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, le lieu et la date de la réunion, l'identité des associés présents et de leurs mandataires (la feuille de présence certifiée suffisant à satisfaire cette obligation), les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par l'initiateur de la consultation ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure. Les réponses des associés sont conservées avec le procès-verbal.

Dans les cas d'exigence légale d'intervention du commissaire aux comptes avant consultation des associés, le commissaire aux comptes est, soit convoqué en même temps et dans les mêmes formes que les associés, en cas d'assemblée générale, soit informé avec un préavis raisonnable permettant l'exercice de sa mission, en cas de décision devant être prise par la signature d'un acte sous seing privé ou par consultation écrite des associés.

ARTICLE 23 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel qu'en soit le mode, tout associé a le droit d'obtenir, avant toute consultation, sur simple demande écrite à la Société, communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

ARTICLE 24 – TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES DE CATEGORIE(S) PARTICULIERE(S)

Les titulaires de titres et de valeurs mobilières de catégorie(s) particulière(s) seront consultés dans les conditions prévues par les Statuts pour les décisions collectives des associés.

ARTICLE 25 – ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion de l'ensemble des actions de la Société dans les mains d'un associé unique, les stipulations des présents Statuts s'appliquent *mutatis mutandis*, les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés étant alors exercés par l'associé unique.

TITRE V

COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

ARTICLE 26 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président dresse également le bilan, le compte de résultat ainsi que leurs annexes en conformité avec la loi applicable.

Si les dispositions légales l'exigent, le Président établit un rapport de gestion comportant les mentions requises par la loi.

Une fois par an, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, et, le cas échéant, consolidés, au vu, si les dispositions légales l'exigent, du rapport de gestion et, le cas échéant, des rapports du ou des commissaires aux comptes. En présence d'un associé unique, l'associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.

ARTICLE 27 – DISTRIBUTION – DIVIDENDES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que la collectivité des associés décidera de porter en réserve en application des Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La collectivité des associés peut opter pour le paiement d'un dividende ou acompte sur dividende en numéraire ou en actions.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

TITRE VI

DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 28 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les Statuts ou à la suite d'une décision collective des associés.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et, le cas échéant, du directeur général ou des directeurs généraux. Le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, conserve son mandat sauf décision contraire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par une décision collective des associés. Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'elle les exerçait durant la vie de la Société et est compétente pour décider la révocation du liquidateur. La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. La collectivité des associés doit être consultée pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le quitus au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

Sous réserve des stipulations de tout Acte Extrastatutaire, le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait liquidation.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 29 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou sa liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

II. DESIGNATION DU PRESIDENT

Le premier président de la Société, nommé pour une durée illimitée, est :

- Monsieur Gérard Lebrun, né le 2 octobre 1938 à Paris (16^{ème}), de nationalité française, demeurant ●,

qui déclare accepter le mandat qui vient de lui être conféré et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

III. MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN COURS D'IMMATRICULATION

Il a été accompli, dès avant ce jour, pour le compte de la Société en formation les actes énoncés dans un état annexé aux présentes, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résultera pour la Société.

Le soussigné, après avoir pris connaissance de cet état qui lui a été présenté, avant lecture et signature des présentes, déclare approuver ces actes et ces engagements. La signature des Statuts emportera, par la Société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine, lorsque l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés aura été effectuée.

Monsieur Gérard Lebrun est autorisé à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Après immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'associé ou, selon le cas, des associés appelé(s) à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera, de plein droit, reprise par la Société desdits actes et engagements.

IV. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE - PUBLICITÉ

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En vue d'accomplir les formalités relatives à la constitution de la Société, tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Gérard Lebrun :

- à l'effet de faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- à l'effet de procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés ;
- et, généralement, pour effectuer les formalités prescrites par la loi.

V. FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires résultant du présent acte et de ses suites seront avancés et supportés par l'Associé, jusqu'à ce que la Société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Le 3 décembre 2025

Bon pour acceptation des fonctions de président

Signed by:
 Gérard Lebrun
993E9747C31F4BA...

Gérard Lebrun

Associé

Président¹

¹ Signature précédée de la mention « bon pour acceptation des fonctions de président »

ANNEXE

Actes accomplis et engagements pris pour le compte de la Société en formation

- ouverture d'un compte bancaire pour dépôt des fonds constituant le capital social.